Expunere de motive

Evoluția demografică în România ultimilor ani este extrem de nefavorabilă – natalitatea scade, mortalitatea crește, sporul natural scade, deci populația României se împuținează în fiecare an.

Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică și ale Centrului Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică arată o scădere accentuată a natalității – în anul 2020, comparativ cu anul 2019, numărul născuților vii scade de la 203.109 la 178.609[1], cel mai mic număr de născuți vii din 1930 până în prezent[2] (scădere de la 9,2‰ la 8,1‰). Scăderea se înregistrează în ambele medii – urban și rural, dar este mai accentuată în mediul urban decât în cel rural.

Dacă se corelează aceste date cu evoluția mortalității în România în aceeași perioadă, care înregistrează o creștere de la 11,7‰ în 2019 la 13,4‰ în 2020, consecințele asupra sporului natural sunt drastice. Și în anul 2019 sporul natural era negativ (-2.6‰), dar în 2020 atinge o valoare negativă record de -5.4‰[3].

În plus, vârsta medie a mamei la prima naștere este în continuă creștere, de la 23,7 ani în anul 1990[4] la 27,5 ani în anul 2020[5] datorită creșterii nivelului educațional și participării intense a femeilor pe piața muncii.

În condițiile în care evoluția vieții economice post-decembriste către economia de piață face ca modul de a munci al femeilor să înregistreze o orientare a acestora și către activități independente (40% din totalul titularilor/membrilor PFA/II/IF sunt femei, adică un număr de 181.821 la nivelul lunii mai 2022[6]), e nevoie de măsuri de stimulare a natalității care să protejeze toate femeile însărcinate fără discriminare în funcția de modul de organizare fiscală a muncii, dar și de încurajare a antreprenoriatului.

---

[1] Mișcarea naturală a populației. Anul 2020 comparativ cu anul 2019. Buletin informativ nr. 10/2020, Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică. ISSN 1223–0375.
[2] Evenimente demografice în anul 2020. Institutului Național de Statistică, 2020. ISSN 2457-3078.
[3] Mișcarea naturală a populației. Anul 2020 comparativ cu anul 2019. Buletin informativ nr. 10/2020, Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică. ISSN 1223–0375.
[4] România: un secol de istorie – date statistice. Editura Institutului Național de Statistică, 2018. ISBN 978-606-8590-17-2.
[5] Evenimente demografice în anul 2020. Institutului Național de Statistică, 2020. ISSN 2457-3078.
[6] https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=247

E necesar ca şi femeile antreprenor care desfăşoară muncă sub forma activităţilor independente să poată beneficia în timpul sarcinii de aceeaşi protecţie oferită salariatelor cu raporturi de muncă cu un angajator, atâta timp cât plătesc contribuţii în acest sens şi sunt îndeplinite condiţii în vederea asigurării protecţiei.

În acest sens, în perioada martie-aprilie 2022 am realizat o sondare a modalităţii în care casele de asigurări de sănătate judeţene au interpretat legislaţia care era în vigoare până la data de 31.07.2021 şi care a prevăzut expres persoanele fizice asigurate facultativ printre categoriile de persoane pentru care se stabileşte baza de calcul pentru indemnizaţia de risc maternal. Acest aspect rezultă din includerea expresă în cuprinsul art. 10 alin. (7) din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate atât a menţiunilor privind drepturile acestor categorii de persoane, pe de-o parte, cât şi a menţiunilor privind beneficiul concediului de risc maternal, pe de altă parte.

Unele CJAS-uri au interpretat în nota mai sus menţionată (50%) şi au acordat concediu şi indemnizaţie de risc maternal, unele CJAS-uri au interpretat contrar (38%) şi au respins dosarele depuse, iar 12% nu au trimis un răspuns. ceea ce în final a determinat o modificare a legislaţiei prin eliminarea posibilităţii asiguraţilor facultativi de a beneficia de concediul de risc maternal prin OUG nr. 74/2021.

Această modificare este nefericită în condiţiile în care este necesară o corectă transpunere a art. 8 alin. (4) din Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului, care prevede că statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că femeile care desfăşoară o activitate independentă au acces la orice servicii existente care oferă înlocuiri temporare sau la orice servicii sociale naţionale existente. Directiva a fost transpusă parţial şi deficitar, prin OUG nr. 68/2014, neexistând *de jure* la acest moment dreptul la concediu de risc maternal pentru femeile care desfăşoară activităţi independente, organizate sub formă de PFA etc.

Astfel, având în vedere cele anterior menţionate, pentru stimularea natalităţii, pentru încurajarea antreprenoriatului, dar şi în vederea unei corecte transpuneri a Directivei 2010/41/UE, evitând un eventual risc de infringement, prezenta iniţiativă legislativă conferă şi persoanelor asigurare facultativ potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din OUG nr. 158/2005 dreptul la concediu de risc maternal, cu solicitarea firească a unui stagiu de asigurare minim, astfel încât să nu se producă dezechilibre între interesul public şi cel privat, iar unele persoane să se asigure facultativ exclusiv pentru acest beneficiu, urmând ca ulterior să renunţe la asigurarea facultativă.

iniţiatori:

Deputat Murariu Oana - USR
Deputat Ţoiu Oana-Silvia - USR
Senator Dinică Silvia - USR

Lege pentru modificarea art. 10 alin. (7) și art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Nr.	Deputat/Senator	Grup parlamentar	Semnătura
1	BLAGA DANIEL	USR	
2	Bodea Alkhai Alexandru	USR	
3.	Andrei Marius Mihai	USR	
4.	Diana Stoica	USR	
5	Seidler Cristian Gabriel	USR	
6.	Emanuel Ungureanu	USR	
	Radeanu Bogdan	USR	
8	[illegible]	USR	
9	Dan Barna	USR	
10	Neagu Benisa-Elena	USR	
11	MOREL BĂLTĂREȚU	USR	
12	Teodosiu Semiramis	USR	
13	STEFAN IULIAN [illegible]	USR	
14	ALIN APOSTOL	USR	
15	CRISTIAN BRIAN	USR	
16	RADU CIORNEI	USR	
17	GIURGIU ADRIAN	USR	
18	Anca DRAGU	USR	
19.	CSEP EVA ANDREA	UDMR	

Lege pentru modificarea art. 10 alin. (7) și art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Nr.	Deputat Senator	Grup parlamentar	Semnătura
1.	VIOREL COSTEA	USR	
2	NEGOI REMUS	USR	
3	Bob Virgil Mar.	USR	
4	MUREȘAN CLAUDIA	USL	
5	RADU TRIFAN	USR	
6	BORDEI CRIȘAN	USR	
7.	CRISTIAN GIURCA	USR	
8	SEBASTIAN CERNIE	USR	
9	CRISTI BEREA	USR	
10.	SPĂTARU SIMONA	USR	
11	Zoș Alexandru Robert	USR	
12.	Opriescu Horia	USR	

Lege pentru modificarea art. 10 alin. (7) și art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Nr.	Deputat Senator	Grup parlamentar	Semnătura
	Bulai Dana Gianina	PSD	